

Bloque 1 - Tema 1

test 2

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES. SU GARANTÍA Y SUSPENSIÓN. LA JEFATURA DEL ESTADO. LA CORONA. FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

1. **El referéndum en el que se aprobó popularmente la Constitución Española se llevó a efecto el:**
 - a) 27 diciembre de 1978.
 - b) 6 diciembre de 1978.
 - c) 31 octubre de 1978.
 - d) 29 diciembre de 1979.
2. **Si un poder público, en su actuación, infringe lo dispuesto en el Preámbulo de la Constitución:**
 - a) Incurrir en nulidad
 - b) Incurrir en inconstitucionalidad
 - c) No pasa nada, salvo que, como consecuencia de esa actuación, se infrinja un artículo de la propia CE
 - d) Todas son falsas
3. **Según se deduce de la Constitución Española, una norma que imponga una nueva pena más leve para un delito:**
 - a) No se aplica retroactivamente.
 - b) Puede aplicarse retroactivamente.
 - c) Ha de ser reglamentaria.
 - d) Atenta contra el principio de legalidad penal si se aplica retroactivamente.
4. **El Defensor del Pueblo se regula en el siguiente Título y Capítulo de la Constitución Española, respectivamente:**
 - a) Preliminar y 1º.
 - b) Segundo y 4º.
 - c) Segundo y 3º.
 - d) Primero y 4º.
5. **Un español de origen puede perder esta nacionalidad:**
 - a) Por sanción administrativa.
 - b) Cuando libremente renuncie a la misma.
 - c) Por condena penal.
 - d) En ningún caso.
6. **Las Comunidades Autónomas deben usar o instalar la bandera española:**
 - a) En sus edificios.
 - b) En los actos oficiales.
 - c) Cuando lo solicite el Delegado del Gobierno de la Nación en las mismas.
 - d) Cuando lo estimen oportuno.
7. **Deberán tener una estructura interna y un funcionamiento democrático los/las:**
 - a) Partidos Políticos.
 - b) Colegios Profesionales.
 - c) Organizaciones Profesionales.
 - d) Todas las respuestas son verdaderas.

- 8. Defender la integridad territorial de España se atribuye por la Constitución Española a:**
- a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 - b) Fuerzas Armadas.
 - c) Gobierno de la Nación.
 - d) Todas las respuestas son verdaderas.
- 9. En virtud del principio de progresividad tributaria:**
- a) Se implantarán cada vez mayores tributos.
 - b) Los tipos impositivos serán regresivos.
 - c) Prima el principio de igualdad en el pago de los tributos.
 - d) Nada de lo expuesto es cierto.
- 10. Además de en la vida económica y política, los poderes públicos deben fomentar la participación de los ciudadanos en la vida:**
- a) Cultural.
 - b) Social.
 - c) Corporativa.
 - d) Las respuestas a y b son ciertas.
- 11. Según la Constitución Española, el Estado es:**
- a) Apolítico.
 - b) Aconfesional.
 - c) De bienestar social.
 - d) Federal.
- 12. El derecho a la vida se consagra en el siguiente artículo de la Constitución Española:**
- a) 10.
 - b) 16.
 - c) 15.
 - d) 24.
- 13. La pena de muerte en España:**
- a) Ha quedado abolida.
 - b) Puede aplicarse en cualquier momento.
 - c) Sólo se aplicará, en tiempo de guerra, a los militares.
 - d) Rige sólo en el ámbito civil.
- 14. La inmediata puesta a disposición judicial derivada del habeas corpus, se produce por:**
- a) Detención ilegal.
 - b) Prisión ilegal.
 - c) Prisión preventiva.
 - d) Detención preventiva.

15. La entrada en un domicilio en caso de flagrante delito, sin autorización de su titular:

- a) Puede dar lugar a la aplicación del hábeas corpus.
- b) Requiere autorización previa de la autoridad judicial.
- c) Puede efectuarse en todo momento.
- d) No puede realizarse en ningún momento.

16. Cuando, al conocerse la comisión de un delito por una persona, se acude a su domicilio para detenerla:

- a) Está obligada a franquear la entrada.
- b) Se necesita autorización judicial para entrar, si no da su consentimiento para ello.
- c) Pese a que no dé su consentimiento, se puede entrar.
- d) Nada de lo anterior es correcto.

17. Además de la no autoinculpación, la Constitución Española prevé que NO se está obligado a declarar sobre un hecho presuntamente delictivo en caso de:

- a) Parentesco y afinidad.
- b) Cláusula de conciencia.
- c) Secreto profesional.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

18. Los Tribunales de Honor están prohibidos respecto de:

- a) Sindicatos y Organizaciones Profesionales.
- b) Administración Civil y Militar.
- c) Organizaciones profesionales y la Administración Civil.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

19. El ejercicio del derecho de petición a través de una manifestación ciudadana:

- a) No se admite.
- b) Se admite en algún caso.
- c) Se admite, salvo para los militares.
- d) Ni se admite ni se prohíbe.

20. Nuestro sistema tributario ha de ser:

- a) Regresivo e igualitario.
- b) Progresivo y generalizado.
- c) Confiscatorio.
- d) Justo y regresivo.

21. Se produce una rotura definitiva del vínculo conyugal, debiendo regularse por ley según la Constitución Española, en caso de:

- a) Cese de la convivencia matrimonial.
- b) Disolución del matrimonio.
- c) Separación.
- d) Todas las respuestas son correctas.

22. La especulación urbanística, según la Constitución Española:

- a) Debe evitarse.
- b) Está permitida.
- c) Genera plusvalías para la colectividad.
- d) Pueden hacerla los poderes públicos.

23. Las fundaciones son:

- a) Entidades constituidas para fines de interés general.
- b) Administraciones Corporativas.
- c) Entidades privadas con fines de carácter también privado.
- d) Asociaciones de personas para conseguir fines de interés general.

24. La asistencia de todo orden a los hijos habidos extraconyugalmente:

- a) No está prevista en la Constitución Española.
- b) Es un deber de los padres.
- c) Se dispensará por instituciones de Beneficencia.
- d) Se dispensa solo a los que de ellos tengan discapacidad.

25. ¿Cuál NO es un derecho fundamental?

- a) Sindicación.
- b) Investigación científica.
- c) Secreto de las comunicaciones
- d) Todas son correctas.

26. ¿Cuál NO es un derecho fundamental?

- a) Libertad de cátedra.
- b) Negociación colectiva
- c) Manifestación
- d) Huelga.

27. Sí es un derecho fundamental:

- a) Libre sindicación.
- b) Petición.
- c) Educación.
- d) Todos son derechos fundamentales.

28. Una vez declarado el estado de excepción NO se puede suspender el derecho:

- a) Huelga.
- b) Enseñanza.
- c) Adopción de medidas de conflicto colectivo.
- d) Libertad de circulación.

29. Durante el estado de excepción, un detenido conserva el derecho:

- a) 72 horas para ser puesto a disposición judicial.
- b) Secreto de comunicaciones.
- c) Asistencia de letrado.
- d) No conserva ninguno de los enunciados.

30. Se puede suspender, con motivo de investigaciones relativas a bandas armadas, el derecho de:

- a) Huelga.
- b) Inviolabilidad del domicilio.
- c) Libertad de circulación.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

31. Según el Título Preliminar de la Constitución Española, la soberanía nacional reside en:

- a) Las Cortes Generales.
- b) El Gobierno.
- c) El Rey.
- d) El pueblo español.

32. ¿Quién debe proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana?

- a) El Gobierno.
- b) Las Fuerzas Armadas.
- c) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- d) El Presidente del Gobierno.

33. NO es un valor superior del ordenamiento jurídico, según el artículo 1.1 de la Constitución Española:

- a) La libertad.
- b) La justicia.
- c) La democracia.
- d) El pluralismo político.

34. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona es, según la Constitución Española:

- a) Un derecho fundamental de los ciudadanos.
- b) Un valor superior del ordenamiento jurídico.
- c) Un principio rector de la política social y económica.
- d) Una libertad pública.

35. Según el artículo 40 de la Constitución Española, los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y de manera especial realizarán una política orientada:

- a) Al pleno empleo.
- b) Al desarrollo sostenible.
- c) A la mejora de las condiciones de los trabajadores.
- d) A la incorporación de los colectivos más desfavorecidos.

36. La Constitución Española se fundamenta, según su Título Preliminar en:

- a) La indisoluble unidad de la Nación española.
- b) La Monarquía parlamentaria.
- c) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España.
- d) La soberanía nacional.

37. La parte de la Constitución Española que regula los derechos y deberes de los ciudadanos se denomina:

- a) Parte dogmática.
- b) Título Preliminar.
- c) Parte orgánica.
- d) Preámbulo.

38. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos según el Título Preliminar de la Constitución Española deberán ser:

- a) Participativos.
- b) Liberales.
- c) Democráticos.
- d) Dialogantes.

39. De los actos del Rey serán responsables:

- a) El propio Rey siempre.
- b) El Jefe de la Casa del Rey.
- c) Las personas que los refrenden.
- d) El Presidente del Gobierno.

40. La convocatoria de referéndum en los casos previstos en la Constitución Española corresponde al:

- a) Presidente del Gobierno.
- b) Rey.
- c) Presidente del Congreso de los Diputados.
- d) Consejo de Gobierno.

41. Los actos del Rey serán refrendados:

- a) Nunca.
- b) En algunos casos.
- c) Siempre, salvo el nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa.
- d) Cuando lo establezcan las leyes.

42. ¿Quién refrenda al Rey en el nombramiento del Presidente del Gobierno?

- a) El Presidente del Gobierno saliente.
- b) El Presidente del Congreso.
- c) El Jefe de la Casa Real.
- d) Este acto se realiza sin refrendo.

43. La Constitución Española regula la institución de la Corona en el:

- a) Título III.
- b) Título Preliminar.
- c) Título I.
- d) Título II.

44. De conformidad con la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde al Rey?

- a) La iniciativa de reforma constitucional.
- b) Dirigir la acción del Gobierno.
- c) Proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
- d) Convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.

45. Señale la respuesta correcta:

- a) La sucesión en el trono seguirá el orden regular de prelación y representación.
- b) La persona del Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad.
- c) Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley marco.
- d) El Rey nombra y releva a los miembros civiles y militares de su Casa previa autorización de las Cortes Generales.

46. La Constitución Española permite el establecimiento de un servicio civil:

- a) Para el cumplimiento de fines de interés general.
- b) En casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
- c) Para el cumplimiento de fines de interés social.
- d) En los supuestos de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

47. Algunos Títulos de la Constitución Española se dividen en:

- a) Subtítulos.
- b) Secciones.
- c) Apartados.
- d) Capítulos.

48. De acuerdo con la Constitución Española, los poderes públicos deben garantizar a los ciudadanos durante la tercera edad:

- a) Los servicios asistenciales suficientes.
- b) La suficiencia adecuada.
- c) Las pensiones públicas.
- d) La suficiencia económica.

49. La conservación de la nacionalidad española, según la Constitución Española, tendrá lugar de acuerdo con lo establecido en:

- a) La ley.
- b) Los tratados de doble nacionalidad.
- c) Los tratados y la ley.
- d) El ordenamiento jurídico.

50. Los principios reconocidos en el Capítulo Tercero del Título Primero de la Constitución Española, según ésta dispone:

- a) Pueden ser alegados ante los Juzgados y Tribunales en todo caso.
- b) Sólo pueden ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen.
- c) Pueden ser alegados directamente ante el Tribunal Constitucional.
- d) Sólo pueden ser alegados ante los Juzgados y Tribunales ordinarios de acuerdo con su contenido constitucional.

51. Para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, la Constitución Española dispone que los poderes públicos:

- a) Establecerán las normas pertinentes.
- b) Regularán la participación en las plusvalías públicas y privadas.
- c) Regularán las condiciones necesarias.
- d) Sancionarán los atentados contra el mismo.

52. La Constitución Española reconoce el derecho de fundación:

- a) Para fines de interés particular, con arreglo a la ley.
- b) Para fines de interés público, de acuerdo con la ley.
- c) Para fines de interés general, con arreglo a la ley.
- d) Para fines de interés social, con arreglo a la ley.

53. La conservación de los bienes que integran el patrimonio histórico, cultural y artístico español alcanza, de acuerdo con la Constitución Española, a:

- a) Todos los bienes de titularidad pública.
- b) Cualquier bien, cualquiera que sea su titular.
- c) Los bienes inmuebles.
- d) Los bienes de régimen jurídico y titularidad privada.

54. España, según la Constitución Española, se constituye en un:

- a) Estado socialista y democrático de Derecho.
- b) Estado social y monárquico de Derecho.
- c) Estado socialdemócrata y monárquico de Derecho.
- d) Estado social y democrático de Derecho.

55. Para la salud se reconoce en la Constitución Española el derecho a:

- a) La protección.
- b) Las medidas preventivas.
- c) La asistencia social y servicios necesarios.
- d) Las prestaciones y servicios necesarios.

56. De acuerdo con la Constitución Española, el derecho de petición puede ser suspendido:

- a) Cuando se declare el estado de excepción o de sitio.
- b) En ningún caso puede suspenderse.
- c) Sólo cuando se declare el estado de sitio.
- d) Cuando se declare el estado de excepción o de sitio, el ejercicio colectivo de dicho derecho.

57. Según la Constitución Española, los poderes públicos deben promover el bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad mediante un sistema de:

- a) Servicios sociales.
- b) Salud pública.
- c) Seguridad social.
- d) Servicios asistenciales.

58. La Constitución Española fue ratificada:

- a) Por los Presidentes de las Diputaciones Provinciales.
- b) Por los partidos políticos.
- c) Por los sindicatos mayoritarios.
- d) Por el pueblo español en referéndum.

59. La disolución de las fundaciones, de acuerdo con la Constitución Española, podrá realizarse:

- a) Por resolución, debidamente motivada, de la autoridad competente.
- b) Sólo en los supuestos de declaración de los estados de excepción o de sitio.
- c) Por el Tribunal Constitucional exclusivamente.
- d) Por resolución judicial motivada.

60. La Constitución Española está compuesta de:

- a) Cuatro disposiciones transitorias, nueve adicionales, una derogatoria y una final.
- b) Una disposición transitoria, cuatro adicionales, una derogatoria y dos finales.
- c) Cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.
- d) Una disposición adicional, cuatro transitorias, una derogatoria y dos finales.

61. En el artículo 20 de la Constitución Española el derecho de producción y creación literaria:

- a) Se reconoce.
- b) Se garantiza.
- c) Se reconoce y protege.
- d) Se garantiza y protege.

62. ¿Qué día fue aprobada por las Cortes Generales la Constitución Española?

- a) El 31 de octubre de 1978.
- b) El 6 de diciembre de 1978.
- c) El 30 de octubre de 1978.
- d) El 30 de noviembre de 1978.

63. En el caso de inhabilitación del Rey para el ejercicio de su autoridad, según la Constitución Española, es llamado a la Regencia, en primer lugar:

- a) El Príncipe heredero, si es mayor de edad, y en defecto del padre o la madre.
- b) La Reina consorte o el consorte de la Reina.
- c) El Príncipe heredero, si es mayor de edad.
- d) La persona designada por las Cortes Generales.

64. El relevo de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey, según la Constitución Española:

- a) Requiere autorización previa del Gobierno.
- b) Se realiza por el Consejo de Ministros, a propuesta exclusiva del Rey.
- c) Se realiza libremente por el Rey.
- d) Se refrenda por el Presidente del Gobierno.

65. Como excepción a la exigencia de refrendo de los actos del Rey, la Constitución Española contempla:

- a) La propuesta de candidato a Presidente del Gobierno.
- b) La sanción y promulgación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales.
- c) El nombramiento y el relevo de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey.
- d) La concesión de empleos civiles y militares.

66. Corresponde al Rey, de acuerdo con la Constitución Española, nombrar y separar a:

- a) Los titulares de los órganos de la Administración General del Estado.
- b) Los Presidentes de las Cámaras.
- c) Los miembros del Gobierno.
- d) Los miembros de las Fuerzas Armadas.

67. Si el Rey en su testamento no designa tutor del Rey menor de edad, la Constitución Española atribuye la tutela al padre o la madre, siempre que:

- a) Sean mayores de edad.
- b) Permanezcan viudos.
- c) Acepten expresamente la tutela.
- d) Permanezcan en el cargo.

68. En el supuesto de que se extingan todas las líneas para la sucesión en la Corona, corresponde a las Cortes Generales, según la Constitución Española:

- a) Nombrar a la persona a la que corresponda la Regencia.
- b) Proveer a la sucesión en la forma más conveniente a los intereses de España.
- c) Desempeñar las funciones propias de la Regencia.
- d) Proveer a la sucesión en la forma más conveniente a los intereses de la Jefatura del Estado.

69. La disolución de las Cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones por el Rey en el caso del artículo 99 de la Constitución Española, se refrenda por:

- a) El Ministro competente.
- b) El Presidente del Congreso de los Diputados.
- c) Los Presidentes del Congreso y del Senado.
- d) El Presidente del Gobierno.

70. De acuerdo con la Constitución Española, corresponden al Rey las funciones que le sean atribuidas expresamente por:

- a) Las Cortes Generales, reunidas en sesión conjunta.
- b) La Constitución y las leyes.
- c) Las Cortes Generales y, en su caso, el Gobierno de la Nación.
- d) La Constitución y las leyes orgánicas.

71. La Constitución Española dispone que el Rey:

- a) Aprueba y sanciona las leyes.
- b) Expide las leyes y decretos.
- c) Sanciona y promulga las leyes.
- d) Sanciona y ordena la publicación de las leyes.

72. La Constitución Española prevé que entrará a ejercer la Regencia, cuando el Rey sea menor de edad y en defecto del padre o la madre del Rey:

- a) El Príncipe heredero.
- b) El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona.
- c) El pariente de más edad.
- d) La persona nombrada en el testamento del Rey difunto.

73. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) La forma política del Estado español es la democracia parlamentaria.
- b) Las personas condenadas a pena de prisión que estuvieran cumpliendo la misma gozarán, sin excepción, de los derechos fundamentales recogidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución.
- c) El derecho del detenido a la asistencia de abogado en las diligencias penales y judiciales, en los términos que ley establezca, no podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción.
- d) Con carácter previo a la aprobación por las Cortes Generales de una reforma que afecte al Título II de la Constitución, el Rey deberá convocar un referéndum consultivo.

74. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) La Constitución española reconoce y protege el derecho a la producción y creación artística, sin más limitación que el respeto al derecho al honor.
- b) Toda persona detenida ha de ser informada en el plazo máximo de 72 horas de las razones de su detención.
- c) Los partidos políticos expresan el pluralismo político y la diversidad territorial del Estado español.
- d) El ejercicio del derecho de reunión requerirá comunicación previa a la autoridad cuando la reunión se realice en lugares de tránsito público.

75. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) Los ciudadanos pueden ser obligados a declarar sobre su ideología cuando se hubiera declarado el estado de sitio.
- b) Mediante ley se regularán las peculiaridades para los funcionarios públicos del ejercicio del derecho a sindicarse libremente.
- c) Mediante ley orgánica se regularán los supuestos en los que la Administración civil puede imponer penas privativas de libertad.
- d) Los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ejercer el derecho de petición colectivamente, con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

76. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) Mediante ley se determinarán los supuestos en los que un español de origen puede ser privado de su nacionalidad.
- b) La prohibición de los Tribunales de Honor se restringe al ámbito de las organizaciones profesionales.
- c) El plazo máximo de duración de la prisión provisional viene fijado por la propia Constitución.
- d) Se prohíbe que se inicie la reforma constitucional durante la vigencia del estado de alarma.

77. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) En el juramento que el Rey ha de prestar al ser proclamado ante las Cortes Generales, se incluye el respeto de los derechos de las Comunidades Autónomas.
- b) El Rey puede presidir las sesiones del Consejo de Ministros siempre que lo estime oportuno, sin más exigencia que la previa comunicación al presidente del Gobierno.
- c) En el ejercicio del derecho de gracia, el Rey puede conceder indultos generales.
- d) Para ser tutor del Rey bastará que la persona que en su testamento hubiera nombrado el Rey difunto sea mayor de edad y tenga la nacionalidad española.

78. Según el artículo 100 de la Constitución Española, los Ministros del Gobierno son nombrados por:

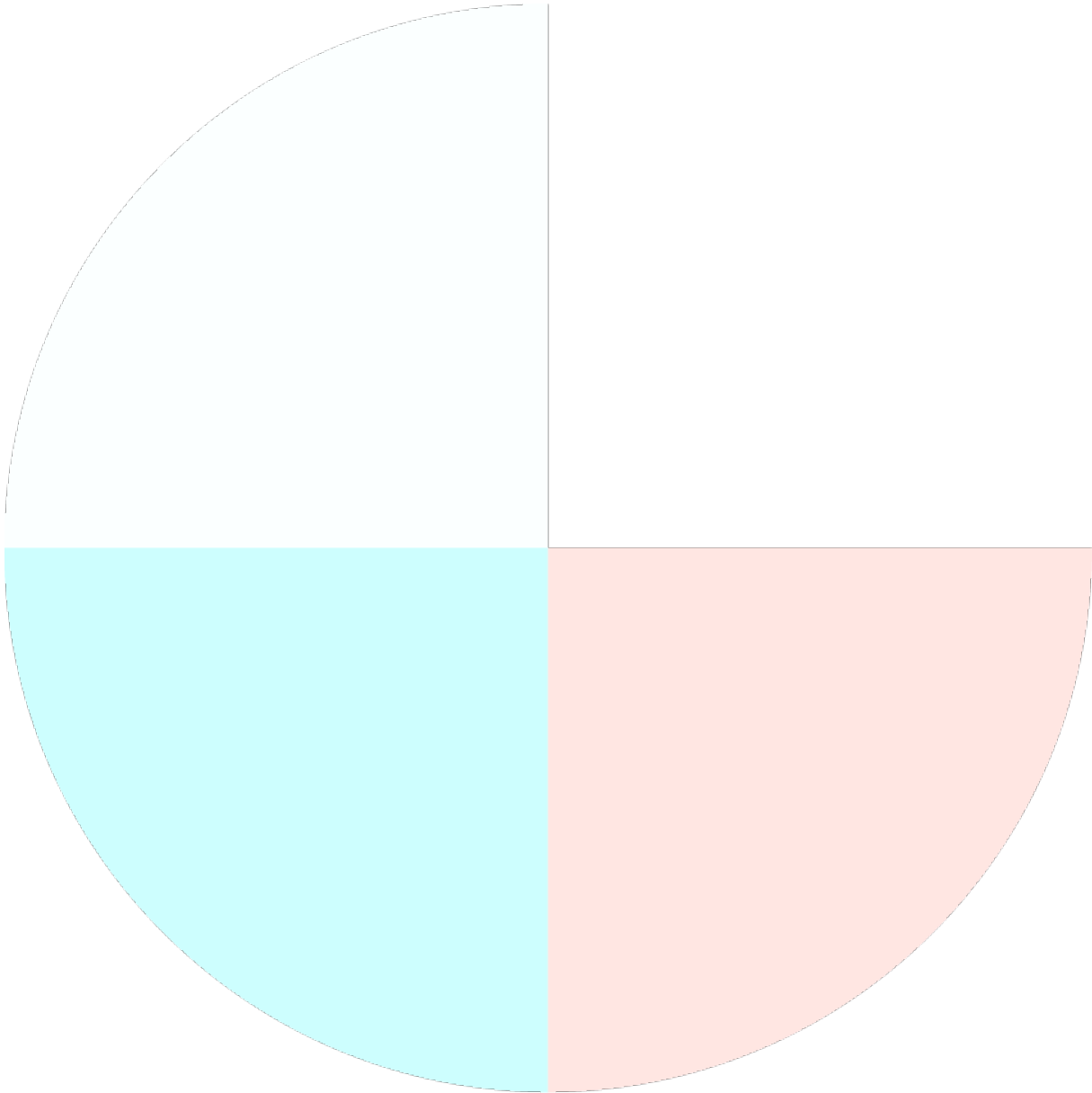
- a) El Presidente del Gobierno.
- b) El Congreso de los Diputados.
- c) El Congreso de los Diputados y el Senado.
- d) El Rey.

79. Conforme a la Constitución Española de 1978, en relación al derecho de asociación, responda la respuesta correcta:

- a) Se regula en su artículo 21.
- b) Las asociaciones constituidas al amparo del derecho de asociación deberán inscribirse en un registro a los efectos de su constitución formal.
- c) Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
- d) Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial o administrativa motivada.

80. De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Española, los poderes públicos deberán mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad y, especialmente:

- a) En caso de desempleo.
- b) En caso de enfermedad.
- c) En caso de necesidad económica.
- d) En caso de crisis económica.



SOLUCIONES

1. B	41. C
2. C	42. B
3. B	43. D
4. D	44. D
5. B	45. B
6. B	46. A
7. D	47. D
8. B	48. D
9. D	49. A
10. D	50. B
11. B	51. A
12. C	52. C
13. A	53. B
14. A	54. D
15. C	55. A
16. B	56. B
17. C	57. A
18. C	58. D
19. A	59. D
20. B	60. C
21. B	61. C
22. A	62. A
23. A	63. C
24. B	64. C
25. B	65. C
26. B	66. C
27. D	67. B
28. B	68. B
29. C	69. B
30. B	70. B
31. D	71. C
32. C	72. B
33. C	73. C
34. C	74. D
35. A	75. B
36. A	76. D
37. A	77. A
38. C	78. D
39. C	79. C
40. B	80. A